Företagsetik case

Rheinmetall

Innehållsförteckning

1 Introduktion 2

2 Teoretisk ram 2

3 Analys utifrån moralfilosofiska modeller 4

3.1 Slutsats 7

4 Referenslista 7

1 INTRODUKTION

Denna uppgift analyserar det tyska försvarsföretaget Rheinmetall**,** som producerar vapen, ammunition och militära fordon. Företaget befinner sig i ett område där affärsbeslut ofta sammanfaller med djupt moraliska dilemman. Vi fokuserar på organisationsnivån, med särskild tonvikt på företagets försäljnings- och exportpolicy. Utgångspunkten är att juridiskt tillåtna handlingar inte nödvändigtvis är etiskt försvarbara.

Företaget verkar inom ett fält där spänningen mellan säkerhet och mänskliga rättigheter är ständigt närvarande. Rheinmetall kan exempelvis leverera till stater i konflikt, vilket väcker frågan: kan ett företag bidra till nationell säkerhet och samtidigt ta moraliskt ansvar för de civila konsekvenserna av sina produkter?

Etiskt dilemma

ECCHR Yemenfallet (RWM Italia, dotterbolag till Rheinmetall): Dokumenterar en saudiledd flygattack i Jemen (8 okt 2016) där fragment på platsen pekar på en komponent från RWM Italia. ECCHR m.fl. drev brottmålsprocess i Italien om chefers och myndighetsföreträdares ansvar för export; ärendet har svängt, men visar hur företagsmedverkan och exportmyndigheters ansvar kan prövas, och att ATT/EU-regler lyfts in i prövningen. Parterna har även vänt sig till Europadomstolen efter nationell avvisning.

2 TEORETISK RAM

Etik och ekonomi är, enligt kurslitteraturen, inte separata domäner utan olika perspektiv på samma handlingar. Föreläsningen *Moralfilosofi och företagsetik* (10.10.2023) betonade att företagsetik handlar om att reflektera över vad som är rätt att göra, inte enbart vad som är lagligt eller lönsamt. Ur *Crane & Matten (kapitel 3)* kan företagsansvar förstås genom två huvudsakliga perspektiv:

- **Shareholder-modellen** (Friedman): företaget har endast ansvar att maximera vinsten inom lagens ramar.
- **Stakeholder-modellen:** företaget har ansvar gentemot flera intressenter: anställda, kunder, samhälle, miljö och framtida generationer.

I försvarsindustrin vidgas denna intressentkarta även till civila i konfliktzoner, internationella organisationer och stater som påverkas indirekt av företagets produkter.

Den etiska problematiken

Rheinmetall står inför en moralisk konflikt mellan två legitima värden:

1. Rätten till försvar och nationell säkerhet, där företagets produkter bidrar till staters självförsvar.
2. Respekt för mänskliga rättigheter, där risken är att vapnen används i offensiva eller illegitima syften.

Dilemmat ligger alltså inte i att företaget är "ont" eller "gott", utan i att dess verksamhet kan bidra till både skydd och förstörelse. Frågan blir därför: *vilken moralisk hållning gör det möjligt att agera ansvarigt i denna gråzon?*

Vi har använt utilitarismen som vår huvudteori men även beaktat andra teoretiska perspektiv. **Utilitarismen** har sitt ursprung i Jeremy Benthams moralfilosofi. Det moraliskt rätta är det som maximerar nyttan eller lyckan för så många som möjligt (Rosen, 2017). Teorin tillhör konsekvensetiken: värdet i en handling bestäms av vad den faktiskt leder till, inte av motivet. I företagsetik betyder detta att man måste väga effekterna för alla som berörs, inte bara för företaget och dess intressenter (Crane & Matten, 2016).

Brytting (2005) påpekar att företag ofta tänker i konsekvenstermer men med ett snävt fokus på interna aktörer, såsom anställda och ägare. Det bryter mot utilitarismens opartiskhet, där varje persons välbefinnande ska räknas lika. Den grundläggande kalkylen kan betecknas som:

$$U_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{n} (L_i - S_i)$$

där L_i står för nytta och S_i för lidande. Crane och Matten (2016) skiljer dessutom mellan handlingsutilitarism, som bedömer enskilda beslut här och nu, och regelutilitarism, som prövar om en princip skulle maximera nyttan om alla följde den.

3 ANALYS UTIFRÅN MORALFILOSOFISKA MODELLER

Utilitarism (konsekvensetik)

Givet vårt antagande att Rheinmetall kände till risken för civila mål i Jemen blir beslutet att fortsätta exporten svårt att försvara utilitaristiskt. Här bedöms handlingen efter utfallen, och varje berörd person väger lika. När jobb, intäkter och teknisk utveckling ställs mot civila dödsfall, trauma och långvarig samhällsskada antar den totala nyttan ett negativt värde, vilket innebär att det totala välbefinnandet försämras.

De positiva effekterna är påtagliga men huvudsakligen lokala och kortsiktiga: sysselsättning, ekonomisk vinst, teknologisk utveckling. De negativa effekterna är globala, mer intensiva och svårare att reparera: förluster av liv och hälsa, förstörd infrastruktur, försvagade institutioner. Opartisk vägning enligt utilitarismen innebär att den samlade nyttan blir negativ.

Crane och Matten (2016) understryker att genuin utilitaristisk prövning kräver att samtliga intressenter inkluderas. Brytting (2005) varnar samtidigt för det vanliga felet i företag: att konsekvensanalysen stannar vid de interna. Exkluderas civila i konfliktområdet ur kalkylen bryter man mot teorins kärna, nämligen att varje människas välbefinnande har samma vikt. Ekonomisk vinst kan då inte väga upp det lidande som uppstår utanför företagets sfär.

Ur ett handlingsutilitaristiskt perspektiv kan någon invända att exporten gav nettofördel genom jobb och regional stabilitet. Den invändningen tappar kraft när man ser på intensitet och varaktighet. Fysiska och psykiska skador, förluster av liv och social upplösning väger tyngre än temporär ekonomisk vinst. Den totala nyttan antar ett negativt värde även om vissa grupper tillfälligt gynnas.

Regelutilitarismen skärper slutsatsen. Om principen “exportera trots känd risk för civila mål” blev allmän, skulle normer som skyddar civila urholkas och den totala välfärden minska över tid. En sådan regel skapar fler skador än nyttor och kan därför inte försvaras utilitaristiskt (Crane & Matten, 2016).

När potentiell skada är stor och tecknen är kända, kräver gott omdöme försiktighet. I detta fall var riskprofilen inte bara möjlig utan dokumenterad. Att fortsätta exportera pekar då mot fel sida av kalkylen.

Ett sista försvar är ofta att “någon annan skulle ha sålt ändå”. Det skapar ett ansvarsvakuum. Om alla resonerar så ökar den totala mängden lidande, vilket strider mot utilitarismens krav att väga systemeffekter, inte bara enskilda beslut. Samma sak med laglighet: att något är tillåtet i lag gör det inte automatiskt rätt ur en utilitaristisk synpunkt.

Sammanlagt talar kalkylen för att Rheinmetalls agerande inte låter sig försvaras utilitaristiskt. När alla konsekvenser räknas, och varje individ vägs lika, antar utfallet ett negativt värde. Den begränsade nytta som uppstår för företaget och dess intressenter underskrids tydligt av omfattningen och djupet i det civila lidandet, samt av de långsiktiga skadorna på institutioner som ska skydda just sådana liv.

Deontologi (pliktetik / Kant)

Kants princip säger att människor aldrig får behandlas som blotta medel. Om företaget vet att dess produkter sannolikt används för att kränka rättigheter, bryter handeln mot denna princip. Det centrala testet är universaliserbarhet: kan Rheinmetall vilja att *"sälj alltid när det är lagligt"* blir allmän lag?

Som Brytting (2005) skriver kan det *"aldrig vara etiskt försvarbart att bryta mot vissa grundläggande etiska principer, exempelvis rättvisa, oavsett vilka konsekvenserna blir"*. Människoliv kan därför inte beräknas i ett ekonomiskt värde utan att man har kränkt människans värde. För Rheinmetall innebär detta att frågan inte endast är juridisk, utan företaget måste fråga sig om principen *"sälj alltid när det är lagligt"* är något som borde gälla som en allmän lag.

Om principen att alltid sälja när det är lagligt upphöjs till allmän lag, skulle den stå i direkt konflikt med grundläggande mänskliga rättigheter och normerna som skyddar civila i krigssituationer. Enligt FN:s allmänna förklarning om de mänskliga rättigheterna, artikel 3, *"envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet" (UN, 1948)*. Om vapen exporteras till konflikter där civila dödas, innebär det ett direkt hot mot denna grundläggande princip. Detta gäller även för Genèvekonventionerna, gemensam artikel 3: "*Peronser som icke direkt deltaga i fientligheter…under alla förhållanden behandlas med humanitet" (ICRC, 1949)*. Att fortsätta sälja vapen när man vet att de används för att skada civila går därför emot både internationella regler och den grundläggande principen att människor aldrig får behandlas som blotta medel.

Med vårt antagande att Rheinmetall kände till att deras produkter sannolikt används i sammanhang där civila dödas och mänskliga rättigheter kränks, blir beslutet att ändå fortsätta exporten av vapen moraliskt oförsvarbart. Handlingen kan inte försvaras bara för att den är laglig eller ger ekonomisk vinst utan att den strider mot de grundläggande principer som säger att människors liv och värde bör respekteras.

Diskursetik (Habermas/Apel)

Diskursetiken fokuserar inte i första hand på konsekvenser och regler, utan mer på själva beslutsprocessen. Enligt Kant ska etiska normer godkännas av alla, men som Brytting (2005) säger bygger diskursetiken vidare på det här med *"...som är berörda och som deltar i en argumentationsgemenskap i syfte att nå konsensus."*

I fallet Rheinmetall saknas ju en inkluderande beslutsprocess som diskursetiken förespråkar. Den mest berörda parten i fallet, det vill säga civilbefolkningen i Jemen, blir helt utan röst i besluten om vapenexport. Brytting (2005) nämner att frågan om rätt och fel inte får bli en fråga om sociala konventioner, alltså får inte etik avgöras av vad som kan vara accepterat i en viss kultur eller, som i det här fallet, en organisation. Ett etiskt försvarbart beslut om export måste alltså kunna accepteras i en öppen diskussion, där även potentiella offer, i det här fallet civilbefolkningen i Jemen, ges representation.

Ur ett visst perspektiv kan man argumentera för att Rheinmetall, inom de begränsningar som fanns, ändå kan ha agerat på ett sätt som uppfyller kraven inom diskursetik. Företaget kan hävda att de inkluderat de parter som realistiskt kan delta i beslutsprocessen. På så sätt kan vissa delar av beslutet, trots en uppenbar exkludering av civilbefolkningen, ses som försvarbara ur ett diskursetiskt perspektiv. Dock är ändå detta ett snävt och exkluderande tillvägagångsätt som inte uppfyller kraven för diskursetik.

Men här framträder den centrala filosofiska konflikten: diskursetiken kräver inte bara en fri och öppen dialog, utan även en situation där makt och hierarkier är upphävda och där beslut inte grundas i sociala konventioner (Brytting, 2005). I stället för att fråga *"vem har vi råd att lyssna på?"* kan Rheinmetall fråga sig *"vem har rätt att bli hörda?"*. Det här är ju en ett mycket krävande ideal och kanske ett som i praktiken inte existerar, men det är just därför Rheinmetalls agerande blir bristfälligt ur ett diskursetiskt perspektiv.

Dygdetik (Aristoteles)

Dygdetiken riktar fokus mot företagets karaktär och värderingar snarare än enskilda handlingar. Frågan blir inte bara *vad som är tillåtet*, utan *vilken sorts aktör företaget vill vara*. En dygdig organisation präglas av måttfullhet, rättvisa och mod, och av den praktiska klokheten (fronesis) att kunna avgöra när det är rätt att avstå.

För Rheinmetall innebär detta att den moraliska prövningen inte kan delegeras till jurister eller compliance-avdelningar. Etiskt ansvar måste vara en del av vardagligt omdöme**.** En ledning med dygdigt omdöme vågar ifrågasätta affärer som visserligen är lagliga men som strider mot rimlig moralisk intuition.

När FN:s människorättsexperter (OHCHR, 2024) varnar för företagsmedverkan i krigsbrott genom vapenleveranser till Israel, aktualiseras dygdetikens kärnfråga: *Vad säger vårt handlande om vilka vi är som företag?* Ett dygdigt företag skulle inte gömma sig bakom exportlicenser, utan utgå från sitt moraliska ansvar för konsekvenserna.

ECCHR:s fall mot Rheinmetalls italienska dotterbolag (RWM Italia) visar vad som sker när dygder som ansvar och eftertanke saknas. Trots formell laglighet undergrävdes bolagets moraliska trovärdighet när dess komponenter kopplades till civila dödsoffer i Jemen. Dygdetiken påminner här om att juridisk oskuld inte är detsamma som etisk integritet.

Ett dygdigt företag skulle istället ha ställt frågan:

- *Vad är det rätta att göra, även om det innebär ekonomisk kostnad eller förlorad marknadsandel?*
- *Vilket beslut skulle en klok och rättvis person fatta i denna situation?*

Ett dygdigt Rheinmetall skulle därför utveckla en intern kultur där etiskt motiverade nej accepteras och värderas. Belöningssystemen måste vara neutrala för sådana beslut, annars kvävs dygden vid roten. Att bygga en dygdig organisation handlar i grunden om att odla goda vanor: reflektion, mod och självbegränsning.

Ett sådant företag skulle inte bara tillverka vapen, utan också ta ansvar för hur och varför de används och därmed sträva efter att vara en beskyddare av liv snarare än enbart leverantör av försvarsteknik.

3.1 Slutsats

Rheinmetall verkar i en bransch där etik inte kan reduceras till juridik. Från ett filosofiskt perspektiv bör företaget inte enbart fråga *"får vi?"* utan *"bör vi?"*. Genom att tillämpa en kombination av deontologiska gränser, utilitaristisk konsekvensanalys och dygdebaserad företagskultur, kan Rheinmetall utveckla en moralisk hållning som erkänner både sitt ansvar för säkerhet och sitt ansvar för mänskliga konsekvenser.

Det är i denna reflekterande balans - inte i absoluta svar - som den moderna företagsetiken visar sitt värde. I andra ord är det inte moral etiskt för Rheinmetalls intressenter att göra en ekonomisk vinning genom civilas fysiska och psykiska lidande.

4 REFERENSLISTA

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. (1948). Förenta nationerna.

https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf

Brytting, T. (2005). Företagsetik (2. uppl.). Liber ekonomi.

Council of the European Union. (2008). *Council Common Position 2008/944/CFSP defining common rules governing control of exports of military technology and equipment.* Official Journal of the European Union, L 335/99. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944

Crane, A., Matten, D., Crane, A., & Matten, D. (2016). Business ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization (Fourth edition.). Oxford University Press.

European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR). (n.d.). *European responsibility for war crimes in Yemen.* https://www.ecchr.eu/en/case/european-responsibility-for-war-crimesin-yemen/

Genévekonventionerna. (1949). Gemensam artikel 3 i Genèvekonventionerna.

https://www.regeringen.se/contentassets/f24d53aad07c4c3392cf7e758ad57e8a/so-195316.pdf

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2024, 20 juni). *States and companies must end arms transfers to Israel immediately or risk complicity in international crimes.* United Nations. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/06/states-and-companiesmust-end-arms-transfers-israel-immediately-or-risk

Rosen, F., & Rosen, F. (2017). Jeremy Bentham (First edition.). Taylor and Francis.